MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Código de Ética dos Militares do Estado de Pernambuco (Decreto Estadual nº 22.114, de 13 de março de 2000)

Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado de Pernambuco: princípios fundamentais, honra, sentimento do dever, pundonor, decoro da classe, valores militares, deveres éticos, violação, responsabilidade solidária e direitos humanos (Item 3 do edital)

1. Disposições Preliminares e Princípios Fundamentais (Arts. 1º a 5º)

Pessoal, o **Decreto Estadual nº 22.114, de 13 de março de 2000**, aprova o **Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado de Pernambuco** (conhecido no edital como **Código de Ética dos Militares do Estado de Pernambuco**), regulamentando os arts. 26 a 29 do Estatuto dos Militares do Estado (Lei nº 6.783/1974) e aplicando-se integralmente aos integrantes da **Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)** e do **Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)**.

Finalidade e Princípios Norteadores da Conduta Militar (Arts. 1º a 3º)

- **Art. 1º:** o Regulamento norteia-se por princípios que formam a consciência profissional do militar estadual, **Associados aos da Administração Pública**, resultando em **fiel cumprimento da missão constitucional** (preservação da ordem pública e defesa civil) e constante **aperfeiçoamento técnico-profissional**.
- **Art. 2º (Conduta ética no serviço e fora dele):** o militar estadual manterá **conduta ética, em serviço ou fora dele**, de modo que suas ações se canalizem para o **fortalecimento da disciplina e do respeito à hierarquia**, para o bom conceito das Corporações Militares Estaduais e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade.
- **Art. 3º (Os 10 princípios norteadores do exercício da função):** no exercício da função, o militar estadual deverá pautar-se pelos princípios de: **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, interesse público, eficiência e proporcionalidade**.

Os Quatro Conceitos Fundamentais do Art. 4º (§§ 1º a 4º — Campeão Absoluto de Prova!)

Pelo **art. 4º**, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Corporações Militares Estaduais conduta moral e profissional irrepreensíveis. As bancas como o Instituto AOCP adoram trocar as definições dos **§§ 1º a 4º do art. 4º**:

Conceito (Art. 4º)	Definição Legal Exata no Decreto Estadual nº 22.114/2000	Palavra-Chave / Gatilho de Prova
§ 1º — Honra Militar	É a qualidade íntima do militar estadual que se conduz com **integridade, honestidade, honradez, justiça, lealdade, dignidade, verdade, respeito aos direitos humanos e com estrita observância aos princípios da Administração Pública**, buscando, através da **aprovação social**, o **orgulho próprio e o da Corporação**.	Qualidade íntima + aprovação social + orgulho próprio e da Corporação.

§ 2º — Sentimento do Dever Militar	Consiste no **envolvimento a uma tomada de consciência perante o cumprimento da legislação** a que está submetido o militar estadual, com **dedicação integral ao serviço e fidelidade à instituição a que pertence**.	Tomada de consciência perante o cumprimento da legislação + dedicação integral + fidelidade.
§ 3º — Pundonor Militar	É o **dever de pautar a sua conduta como a de um profissional correto**, **em serviço ou fora dele**, exibindo a todo tempo um **comportamento ético irrepreensível**.	Conduta de **profissional correto** (dimensão individual do brio militar, em serviço ou fora dele).
§ 4º — Decoro da Classe Militar	É o **valor moral e social da Instituição**, representando o **conceito social dos militares estaduais, que não subsiste sem esse**.	**Valor moral e social da Instituição** / conceito social coletivo da classe.

Deontologia Militar Estadual (Art. 5º e Parágrafo Único)

- **Art. 5º (*caput*):** a **deontologia militar estadual** é constituída pelo elenco de **valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta**, que se impõem para que o exercício da profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante a **preservação da ordem pública e a garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio**.
- **Aplicação aos ativos e inativos (Parágrafo único):** a deontologia militar estadual aplica-se aos militares estaduais, **indistintamente de posto ou graduação**, alcançando os **ativos e inativos**!

---

2. Os Doze Valores Militares Estaduais (Art. 6º, Incisos I a XII)

Nos termos do **art. 6º do Decreto nº 22.114/2000**, os **valores militares**, determinantes da moral do militar estadual, são os seguintes (**12 incisos**):

1. **I — o patriotismo**, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade Pátria e integral dedicação à defesa de suas instituições e a **segurança da comunidade pernambucana, mesmo com o sacrifício da própria vida**;
2. **II — o civismo e o culto das tradições históricas**;
3. **III — a fé na missão elevada das Corporações Militares Estaduais**;
4. **IV — o espírito de corpo**, orgulho do militar estadual pela organização onde serve;
5. **V — o amor à profissão militar estadual** e o entusiasmo com que é exercida;
6. **VI — o aprimoramento técnico-profissional**;
7. **VII — a dignidade humana**, respeito ao cidadão como destinatário do serviço público;
8. **VIII — a hierarquia**, traduzida no respeito e valorização dos postos e graduações;
9. **IX — a disciplina**, significando exato cumprimento do dever e essencial à preservação da ordem pública;
10. **X — a coragem**, demonstrada no cumprimento do dever, ultrapassando os limites do medo da morte;
11. **XI — a lealdade**, manifestada pela fidelidade de seus compromissos com a Pátria, a Corporação, a família, superiores, pares, subordinados e comunidade; e
12. **XII — a constância**, qualidade pela qual o militar estadual permanece firme e inabalável nas suas convicções.

---

3. Os Deveres Éticos e as Regras dos §§ 1º a 11 (Art. 7º)

O **art. 7º** elenca **37 incisos (I a XXXVII)** de deveres éticos, emanados dos valores militares estaduais, e traz **11 parágrafos (§§ 1º a 11)** riquíssimos em detalhes cobrados em prova.

Síntese dos Principais Deveres Éticos do *Caput* do Art. 7º (Incisos I a XXXVII)

Entre os 37 incisos, destacam-se: - Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal (II); - Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo (III); - Respeitar a dignidade da pessoa humana (IV), ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados (VI), zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e dos subordinados (VII), e praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação (IX); - Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros (XIII); - Abster-se, **ainda que na inatividade**, do uso das designações hierárquicas: (a) em **atividades político-partidárias**; (b) em **atividades comerciais**; (c) em **atividades industriais**; (d) para **discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares estaduais**, excetuando-se os de natureza **exclusivamente técnica**, se devidamente autorizado; e (e) no exercício de cargos ou funções de natureza não militar, ainda que na Administração Pública (XIV); - Atuar com **devotamento ao interesse público**, colocando-o acima dos interesses particulares (XV), com **probidade** (XVI), **cuidado com o patrimônio público** (XVII), **exercício da função com integridade** (XVIII), **transparência** (XIX), **imparcialidade** (XX) e **dedicação integral ao serviço** (XXI); - Guardar **sigilo sobre assunto de natureza confidencial** de que tenha ciência em razão do cargo ou função (XXII); - **Declarar os bens e valores que compõem o seu patrimônio privado**, bem como suas alterações, na forma prevista em lei (XXIII); - Atuar de forma **pacífica e moderada na solução dos conflitos sociais**, usando a força somente quando estritamente necessária e de maneira proporcional (XXIV e XXVI); - Zelar pela **economia e conservação do material** que lhe for confiado (XXIX) e manter atualizado seu **endereço residencial** nos registros da Corporação (XXXIV); - Não solicitar nem aceitar, para si ou para outrem, **presentes, doações, propinas, comissões, empréstimos ou vantagens** de qualquer espécie em razão de suas atribuições (XXXV); - Prestar **socorro a qualquer pessoa em situação de perigo ou calamidade**, mesmo com risco da própria vida (XXXVI); e - Não exercer qualquer tipo de discriminação em razão de raça, cor, sexo, religião, origem, condição social, idade ou qualquer outra forma de preconceito (XXXVII).

As Regras Especiais dos §§ 1º a 11 do Art. 7º (Leitura Obrigatória!)

Atenção redobrada aos **§§ 1º a 11 do art. 7º**, onde se concentram as vedações e exceções que mais caem em prova:

1. **Vedação de gerência ou administração empresarial (§ 1º):** ao militar estadual da ativa **não é permitido fazer parte de firma comercial, de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerados**.
2. **Direito de ser acionista ou quotista (§ 2º):** os militares estaduais da ativa podem exercer, diretamente, a **gestão de seus bens**, desde que **não infrinjam o disposto no § 1º**, sendo-lhes acessível a **propriedade de ações ou quotas de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada** (desde que não exerçam gerência ou administração!).
3. **Magistério e profissionais de saúde (§ 3º):** no intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do **Quadro de Saúde**, é-lhes permitido o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática **não prejudique o serviço** (além das hipóteses constitucionais de acumulação remunerada de cargos para militares estaduais previstas no art. 42, § 3º, c/c art. 37, XVI, da CF/88).
4. **Representação contra ato ilegal ou abusivo (§§ 4º e 5º):** o militar estadual tem o dever de representar contra ato ilegal, omisso ou abusivo que presenciar ou de que tiver conhecimento,

devendo a representação ser dirigida à autoridade competente pelos canais hierárquicos.

5. **Presentes protocolares ou sem valor comercial (§§ 6º a 8º):** a proibição de receber presentes (inciso XXXV) **não abrange** brindes sem valor comercial ou presentes distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de **cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas**, desde que **não ultrapassem o valor fixado em regulamento** ou tenham caráter meramente protocolar/diplomático (sendo incorporados ao acervo do órgão quando cabível).
6. **Vedação de atividades privadas de segurança sem autorização / incompatíveis (§§ 9º a 11):** é vedado ao militar estadual atuar em atividades privadas que conflitem com a missão institucional, com o horário de expediente ou que impliquem subordinação de natureza contrária ao decoro da classe militar.

---

4. Violação dos Valores e Deveres Éticos e Responsabilidade Solidária (Art. 8º e §§ 1º a 5º)

O **art. 8º** disciplina as consequências da violação da ética militar estadual:

- **Gravidade conforme o grau hierárquico (Art. 8º, *caput*, e § 2º):** a violação dos preceitos da ética militar estadual é **tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer**!
- **Conceito de violação ética (§ 1º):** constitui violação dos valores e dos deveres éticos o **desrespeito a qualquer dos preceitos estabelecidos neste Regulamento**, configurando transgressão disciplinar quando não constituir crime ou contravenção penal.
- **Independência das esferas civil, penal e disciplinar (§ 3º):** no concurso de crime militar e de transgressão disciplinar, quando forem da **mesma natureza**, será aplicada **somente a pena relativa ao crime**; quando de **natureza diversa**, ou quando na esfera judicial houver desclassificação para infração disciplinar, aplica-se a sanção administrativa na forma do Código Disciplinar.
- **Responsabilidade Solidária de quem presencia e se omite (§ 4º — Altíssima Incidência!):**

  > **Art. 8º, § 4º:** *"São solidariamente responsáveis pela violação dos preceitos éticos aqueles que, presenciando o cometimento da infração e podendo impedi-la, omitirem-se, ou, tomando conhecimento de sua prática, deixarem de comunicá-la à autoridade competente."*

- **Cumprimento de ordem manifestamente ilegal (§ 5º):** a responsabilidade pela execução de ordem cabe a quem a determinou, mas o subordinado responde solidariamente quando **exceder no cumprimento da ordem** ou quando cumprir **ordem manifestamente ilegal**!

---

5. Direitos Humanos, Uso Proporcional da Força e Vedação Absoluta à Tortura (Arts. 9º a 19)

Os **arts. 9º a 16** do Decreto Estadual nº 22.114/2000 incorporam expressamente ao Código de Ética dos Militares de Pernambuco as diretrizes internacionais da ONU sobre o **Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei** (Resolução 34/169 da ONU, de 1979):

1. **Dever de respeitar e proteger a dignidade humana (Art. 9º):** no cumprimento do dever, os militares estaduais devem respeitar e proteger a dignidade humana, bem como **manter e defender os direitos humanos de todas as pessoas**, sem qualquer distinção.
2. **Uso da força somente quando estritamente necessário (Art. 10):** os militares estaduais **só**

poderão usar a força quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever legítimo (princípios da **necessidade, legalidade, proporcionalidade e moderação**). - **Uso de armas de fogo (Art. 10, Parágrafo único):** o uso de armas de fogo é considerado **medida extrema**, devendo-se fazer todos os esforços para excluir seu emprego, especialmente contra crianças e adolescentes; em geral, armas de fogo só deverão ser utilizadas quando um suspeito oferecer **resistência armada** ou, de algum outro modo, **puser em perigo a vida de outrem** e não forem suficientes medidas menos extremas para conter ou detê-lo. Toda vez que uma arma de fogo for disparada, **deverá ser feito imediatamente um relatório** às autoridades competentes!

3. **Sigilo profissional (Art. 11):** os assuntos de natureza confidencial de que os militares estaduais tenham conhecimento no exercício de suas funções devem ser mantidos em **segredo**, a menos que o cumprimento do dever ou as necessidades da justiça exijam estritamente o contrário.
4. **Proibição Absoluta da Tortura em Qualquer Circunstância (Art. 12 — Questão Clássica!):**

> **Art. 12:** *"Nenhum militar estadual pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nem invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificativa para a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes."*

5. **Proteção à saúde das pessoas sob custódia (Art. 13):** os militares estaduais devem assegurar a **plena proteção da saúde das pessoas sob sua custódia** e, em especial, tomar medidas imediatas para proporcionar **atenção médica** sempre que necessário, atendendo também às recomendações da equipe médica quando esta constatar restrições à manutenção da custódia.
6. **Combate implacável à corrupção (Art. 14):** os militares estaduais não cometerão qualquer ato de corrupção, devendo opor-se rigorosamente a todos os atos dessa índole e combatê-los.
7. **Dever de comunicação de violações (Arts. 15 e 16):** os militares estaduais que tenham motivos para acreditar que ocorreu ou está para ocorrer uma violação deste Regulamento devem comunicar o fato aos seus superiores e, se necessário, a outras autoridades ou órgãos apropriados com poderes de revisão ou reparação. O militar que cumprir as disposições deste Regulamento merece o **respeito, o apoio total e a colaboração** da comunidade e da Corporação.
8. **Disposições Finais (Arts. 17 a 19):** os princípios deste Regulamento devem ser incluídos nas grades curriculares de todos os cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e especialização da PMPE e do CBMPE (art. 17).

Fontes e método.

- PERNAMBUCO. **Decreto Estadual nº 22.114, de 13 de março de 2000** — Aprova o Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Portal Alepe Legis (`https://legis.alepe.pe.gov.br/Paginas/texto.aspx?id=22713`). Consulta em 24/10/2026.